

# 감사결과처분요구서

| 일련번호             | 1                              | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( ) |
|------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| 신분상 조치인원         | -                              | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -               |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△국립공원□□사무소<br>(△△△국립공원□□사무소) | 처분요구일자   | 2020. . . | 회신기일     | 2020. . .       |

## △△△국립공원□□사무소

### (행정상 통보)

제 목 공사원가계산서에 법정경비등 반영여부 미기재

관 계 기 관 △△△국립공원전남사무소

내 용

#### 1. 현황 및 지적내용

##### ○ 법정경비등 반영여부 미기재 현황

| 공 사 명                                | 공사기간                  | 계 약 금 액  | 계 약 업 체        | 견적시행여부 | 법정경비반영<br>기재 여부 |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|--------|-----------------|
| 2019년 △△△△△ 국가지점번호<br>화판 제작 및 교체     | ‘19.06.21.<br>~07.04. | 9,500천원  | (주)*****<br>산업 | ○      | ×               |
| 2019년 △△△△△ 고지대 탐방객<br>수 계수시스템 구매 설치 | ‘19.06.19.<br>~07.18. | 7,500천원  | ***** (주)      | ○      | ×               |
| 2019년 △△△△△ 낙석계측시스템<br>구매 설치         | ‘19.06.21.<br>~07.04. | 22,800천원 | (주)***         | ○      | ×               |

○ 정부 계약 예규인 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 함.

- 또한, 발주처와 계약상대자 간의 오해 및 분쟁을 예방하기 위하여 공사비에 누락된 법정경비는 계약 후에라도 지급해야 한다는 국민권익위원회 해석과 관련하여 □□□□-86호(2019.01.30.)로 「예정가격 작성기준」을 준수하여 공사원가계산서를 작성할 것을 지시함.

\* 법정경비: 건설공사시 건설기술관리법, 건설산업기본법 등에 따라 공사원가에 반드시 반영하도록 규정한 경비임

- △△△국립공원□□사무소는 발주자가 공사원가 계산시 실제 투입되는 재료비, 노무비, 경비(법정경비 포함)는 물론 그에 따른 일반관리비와 이윤 등의 반영여부를 명확히 기재하여 계약상대자와 계약을 체결하여야 함에도 ‘2019년 △△△△△ 국가지점번호 화판 제작 및 교체’ 등 3건 공사의 경우 전문업체로부터 견적을 받아 재료비, 설치비, 기계경비 등으로 구분하여 공사 원가를 산정하고 법정경비 및 일반관리비, 이윤 등이 해당공사비에 반영되었는지 여부를 공사원가 계산서(견적서)에 기재하지 않고 계약을 체결한 사실이 있음.

## 2. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원□□사무소】
  - 관련 예규 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련